

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1792/2536

บริษัท ไทย มิตซูบิชิ อินเวสमेंท์ จำกัด

นางสาว นา ตยา เตชะโรจนฤทธิ์

บริษัท ฝั่ ไทย จำกัด กับพวก

โจทก์

ผู้ร้อง

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 27, มาตรา 79, มาตรา 306

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 6, มาตรา 123, มาตรา 153

คดีล้มละลายเมื่อลูกหนี้ถูกศาลพิพากษาให้ล้มละลายแล้วทรัพย์สินของลูกหนี้ซึ่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สอบสวนได้มานั้นเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีอำนาจนำออกขายทอดตลาดได้ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 123 โดยไม่ต้องขออนุญาตศาลก่อน จึงไม่เหมือนกับการบังคับคดีแพ่งตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 306 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและกระบวนการพิจารณาคดีล้มละลายนั้นตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 6 หมายถึงกระบวนการที่กระทำต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ด้วยซึ่งถ้าส่วนใดที่พระราชบัญญัติล้มละลายมิได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับได้ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 153 ดังนี้เมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เห็นว่าการขายทอดตลาดทรัพย์ไม่ชอบเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ย่อมมีอำนาจสั่งให้ยกเลิกการขายเสียได้ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 153 ประกอบมาตรา 27 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เคยส่งหมายนัดแจ้งวันขายทอดตลาดไปยังธนาคารเจ้าหนี้ผู้รับจำนำแล้ว แต่ธนาคารเจ้าหนี้ย้ายที่อยู่โดยไม่ทราบที่อยู่ใหม่ จึงประกาศแจ้งวัน

เวลาขายทอดตลาดทรัพย์สินทางหนังสือพิมพ์ ซึ่งเป็นการแจ้งวันขายทอดตลาดทรัพย์สินให้เจ้าหน้าที่ผู้รับจำหน่ายทราบโดยชอบแล้ว เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สั่งยกเลิกการขายทอดตลาดจึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบ

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องซื้อหุ้นบริษัทโรแยลชีรามิคอุตสาหกรรม จำกัด ได้จากการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ต่อมาเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีคำสั่งยกเลิกการขายทอดตลาด อ้างว่ามีได้ส่งหมายให้ธนาคารสหธนาคาร จำกัดผู้รับจำหน่ายหุ้น ความจริงมีการประกาศแจ้งกำหนดวันขายทอดตลาดให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบทางหนังสือพิมพ์แล้ว ขอให้เพิกถอนคำสั่งยกเลิกการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยื่นคำคัดค้านว่า การขายทอดตลาดหุ้นบริษัทโรแยลชีรามิคอุตสาหกรรม จำกัด มีได้แจ้งให้ธนาคารสหธนาคาร จำกัด ผู้รับจำหน่ายทราบทั้งได้ส่งประกาศการขายทอดตลาดให้เจ้าหน้าที่โดยวิธีประกาศหนังสือพิมพ์ ซึ่งเป็นกรณีที่สามารส่งได้โดยวิธีส่งหมายธรรมดา เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีอำนาจเพิกถอนการขายทอดตลาดได้ ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว มีคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งยกเลิกการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีล้มละลายเมื่อลูกหนี้ถูกศาลพิพากษาให้ล้มละลายแล้ว ทรัพย์สินของลูกหนี้ซึ่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สอบสวนได้มานั้น เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีอำนาจนำออกขายทอดตลาดได้ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 123 โดยไม่ต้องขออนุญาตศาลก่อน จึงไม่เหมือนกับการบังคับคดีแพ่งตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 306 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และกระบวนการพิจารณาคดีล้มละลายนั้นตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 6 หมายถึงกระบวนการพิจารณาที่กระทำต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ด้วย ซึ่งถ้าส่วนใดที่พระราชบัญญัติล้มละลายมิได้มีบัญญัติไว้โดยเฉพาะให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับได้ ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 153 ดังนี้ เมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เห็นว่า การขายทอดตลาดทรัพย์ของจำเลยที่ 2 ไม่ชอบ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ย่อมมีอำนาจสั่งให้ยกเลิกการขายเสียได้อันเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีล้มละลายโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 153 ประกอบมาตรา 27 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไม่มีอำนาจสั่งยกเลิกการขายทอดตลาดทรัพย์ ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ปัญหาที่ว่า เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้แจ้งวันขายทอดตลาดให้ธนาคารสหธนาคาร จำกัด เจ้าหนี้ผู้รับจำนำใบหุ้นที่นำมาขายทราบโดยชอบแล้วหรือไม่นั้นคดีได้ความจากคำเบิกความของผู้ร้องและนายพรชัย อัสววัฒนาพรซึ่งเป็นพยานร่วมของผู้ร้องและเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ประกอบเอกสารหมาย ร.1 ว่า เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เคยส่งหมายนัดแจ้งวันขายทอดตลาดไปยังธนาคารสหธนาคาร จำกัด เจ้าหนี้ผู้รับจำนำแล้วแต่ปรากฏว่าไม่อาจแจ้งให้ทราบได้โดยธนาคารสหธนาคาร จำกัด ย้ายที่อยู่โดยไม่ทราบที่อยู่ใหม่ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จึงได้ประกาศแจ้งวันเวลาขายทอดตลาดทรัพย์ทางหนังสือพิมพ์ตามเอกสารหมาย ร.5 และ ร.6 การแจ้งวันเวลาขายทอดตลาดดังกล่าว

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์กระทำได้ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 153 ประกอบมาตรา 79 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง จึงเป็นการแจ้ง วันขายทอดตลาดทรัพย์ให้ธนาคารสหธนาคาร จำกัด เจ้าหนี้ผู้รับจำนำใบหุ้นที่ขาย ทราบโดยชอบแล้ว การที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สั่งยกเลิกการขายทอดตลาดจึง เป็นการกระทำที่ไม่ชอบ

พิพากษายืน

(เสมอ อินทรศักดิ์-บุญส่ง วรรณกลาง-วิทวัส อยู่วัฒนา)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>